

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 468 - 469/2535

นางสาวสมสุข สุขสมบัติ

โจทก์

นายสุบิน เผ่าผา กับพวก

ຈຳເລຍ

นายพีระ ดุลยานุรักษ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกามีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 แฉลงคัดค้าน (อันดับ 242)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันและเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ให้เรียกนางสาวสมสุขสุขสมบัติ เป็นโจทก์ นายสุบินเผ่าผา เป็นจำเลยที่ 1 นายชัชวาลย์วัฒนเสนีย์ธรรม เป็นจำเลยที่ 2 และบริษัทเอกชัยค้าข้าว จำกัด เป็นจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางสาวสมสุข สุขสมบัติ ชำระเงินจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บริษัทเอกชัยค้าข้าว จำกัด และนายชัชวาลย์วัฒนเสนีย์ธรรม โจทก์ทั้งสองในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8710/2526 และให้ขับไล่นายสุบินเผ่าผา และนายชัชวาลย์วัฒนเสนีย์ธรรม จำเลยทั้งสองในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3552/2526 พร้อมด้วยบริวารออกจากทรัพย์สินบ้านเลขที่ 150, เลขที่ 150 ชั้นล่างซึ่งเป็นลานจอดรถ และทางขึ้นชั้นบน ตึกแถว 3 ชั้น เลขที่ 9/153/10 และ โรงไม้ชั้นเดียวตามคำฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระค่าปรับจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2526 เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และให้โจทก์ไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อขอ โอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินตามที่โจทก์ส่งมอบการครอบครอง ให้และยื่นเรื่องขอโอนสิทธิการเช่าเครื่องโทรศัพท์หมายเลข 2347754, 2343445 และ 2346813 สิทธิการใช้ไฟฟ้า และสิทธิการใช้น้ำประปาต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและการประปา นครหลวง ตามลำดับ เพื่อขอโอนสิทธิ ดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฯลฯ

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 239,238)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 226)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าปรับที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าปรับที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถึงวันฟังคำ

สิ่งนี้และต่อไปอีก2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>